

1501730-56.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... O réu era conhecido pela prática de tráfico de drogas e não aparentava estar sob efeito de drogas.

O réu disse que tem 25 anos, é convivente, não tem filhos, estudou até 09ª série, é encanador, auferia rendimentos de R\$ 675,00, ao mês, foi condenado por tráfico de drogas no ano de 2017, quando adolescente praticou atos infracionais. Disse que saiu de sua casa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501730-56.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501730-56.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2283646/2021 - DEL.POL.LEME, 20880643 - DEL.POL.LEME, 5710/21/807 - DEL.POL.LEME, 2283646 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TAUAN ARISTIDES JACINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

TAUAN ARISTIDES JACINTO foi denunciado porque, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua Afonso Cimenas nº 190, Jardim Alto da Glória, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de tráfico, 57 porções contendo cerca de 60 gramas de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 26/27 e auto de constatação preliminar de fls. 30/31), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 97) e apresentou defesa prévia (fls. 102/103).

A denúncia foi recebida (fls. 105/106) e o réu foi citado (fls.132).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu o

reconhecimento de maus antecedentes, reincidência e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 22/34), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 26/27 e 28/29), auto de constatação provisória (fls. 30/31), comprovante de depósito judicial (fls. 92), laudo químico-toxicológico (fls. 93/95), e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, avistou o réu, pessoa conhecida dos meios policiais, entregar algo par um motorista de um automóvel. O réu ingressou em área de mata, saiu no encalço dele, e, em busca pessoal, encontrou porções de droga e dinheiro. O réu permaneceu em silêncio. O réu era conhecido pela prática de tráfico de drogas e não aparentava estar sob efeito de drogas.

O réu disse que tem 25 anos, é convivente, não tem filhos, estudou até 09ª série, é encanador, auferia rendimentos de R\$ 675,00, ao mês, foi condenado por tráfico de drogas no ano de 2017, quando adolescente praticou atos infracionais. Disse que saiu de sua casa, encaminhava-se ao mercado, o motorista de um carro parou e perguntou se estava vendendo drogas, disse que não, mas estava fumando um cigarro de maconha e o motorista pediu um "trago". Correu ao ver a guarnição porque estava em um ponto de tráfico de drogas. Foi agredido e colocado na viatura. Foi abordado em uma rua e foi conduzido para outra rua. Anteriormente foi preso pelo PM Aranha e PM Machado. Não portava porções de droga. O dinheiro seria utilizado no mercado.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. A testemunha apresentou relatos uníssono em todas as oportunidades nas quais foi ouvida, o depoimento encontra consonância com o relato de seu colega de farda - PM Guilherme - que foi ouvido na fase policial. A testemunha asseverou que realizava patrulhamento de rotina, avistou o réu entregar algo ao motorista de um carro, o motorista e o réu saíram do local ao perceberam a presença da viatura, o réu correu para área de mata próxima, motivo pelo qual foi realizada a abordagem; em busca pessoal, foram encontradas porções de droga e dinheiro, registro que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga e dinheiro de proveniência não demonstrada -, indicam que o entorpecente era de sua propriedade e destinado ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase, o réu ostenta maus antecedentes criminas, exaspero a pena em 1/8 e fixo a pena base em 05 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 650 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 84/87 e 88/90), de modo que exaspero a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e pagamento de 650 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 580 dias-multa.

Observada a reincidência específica do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena será resgatada inicialmente no regime fechado.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu TAUAN ARISTIDES JACINTO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06

a pena privativa de liberdade de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 650 dias-multa (no valor unitário mínimo).

MANTENHO a prisão preventiva do réu, com escopo no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, notadamente, para assegurar a aplicação da lei penal.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 47/49) decreto o perdimento dos valores apreendidos (fls. 26/27 e 92), na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA